



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

01-01-00 - Direzione generale

Oggetto: **VARIAZIONE N. 1 DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2026/2028 DELL'ARPAS DI CUI ALL'ART. 37 DEL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36**

IL DIRETTORE

VISTA la Legge Regionale 6/2006 e ss.mm.ii. della Regione Autonoma della Sardegna, relativa all'istituzione dell'ARPAS;

VISTO il Regolamento generale e di organizzazione dell'ARPAS, approvato con Determina del Direttore Generale n°31/2015, modificato con Determina del D.G. n° 922 del 04/07 /2017;

VISTI la Deliberazione n. 38/35 del 02/10/2024 della Giunta Regionale ed il successivo Decreto n.126 del 09/10/2024 della Presidente della Giunta Regionale con i quali la Dott.ssa Nicoletta Vannina Ornano è stata nominata Direttrice Generale dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sardegna (A.R.P.A.S.);

VISTA la Determinazione della Direttrice Generale dell'A.R.P.A.S. n. 1934 del 24/10/2024 con la quale sono confermati protempore tutti gli incarichi dirigenziali in essere;

VISTA la Determinazione n. 874/2022 del 23/06/2022 del Direttore Generale dell'A.R.P.A.S. relativa alla conferma fino al 06/06/2025 dell'incarico di Direttore del Servizio Provveditorato ed Economato al Dott. Livio Sanna;

VISTO il D.Lgs 31 marzo 2023 n° 36 recante "*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*" e nello specifico l'art. 37 "Programma dei lavori pubblici e degli acquisti di beni e servizi" e in particolare:

- il comma 1 dell'art 37 del D.lgs. 36/2023 ai sensi del quale "*1. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti: a) adottano il programma triennale dei lavori pubblici e il programma triennale degli acquisti di beni e servizi. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme della programmazione economico-finanziaria e i principi contabili; b) approvano l'elenco annuale che*



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

indica i lavori da avviare nella prima annualità e specifica per ogni opera la fonte di finanziamento, stanziata nello stato di previsione o nel bilancio o comunque disponibile".

- il comma 3 dell'art 37 del D.lgs. 36/2023 ai sensi del quale: *"3. Il programma triennale di acquisti di beni e servizi e i relativi aggiornamenti annuali indicano gli acquisti di importo stimato pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 50, comma 1, lettera b)".*

VISTA	la Deliberazione n. 14/49 del 25/03/2026 con la quale la Giunta Regionale ha concesso il nulla osta a questa Agenzia per l'esecutività della determinazione della Direttrice Generale n.291 del 18/02/2026 di approvazione del Bilancio di previsione 2026-2028 e relativi allegati e Piano degli indicatori di Bilancio;
DATO ATTO	che il Direttore del Servizio Provveditorato ed economato è Referente per la Programmazione triennale degli Acquisti di Forniture e Servizi ai sensi dell'art. 6 comma 13 del DM 14/2018;
VISTA	la Determinazione n. 745 del 27/04/2026 di approvazione del "Programma triennale degli acquisti di forniture e servizi per le annualità 2026-2027-2028 dell'ARPAS" e dell'elenco annuale 2026 pubblicato nel sito Arpas sezione Amministrazione Trasparente della stazione appaltante e nel sito del MIT;
VISTA	la richiesta di integrazione prot. 39282 del 14/08/2026 presentata dal Direttore del Servizio Supporti Direzionali e riguardante procedure di acquisizione del servizio di riferimento;
VISTA	la richiesta di integrazione prot. 39480 del 17/08/2026 presentata dalla Direttrice Area dei Laboratori – Servizio Qualità e procedure Operative e riguardante procedure di acquisizione del servizio di riferimento;
DATO ATTO	che il servizio provveditorato ha provveduto ad elaborare, sulla base delle richieste dei servizi, gli allegati H, G e I del programma in oggetto;
RITENUTO	pertanto, necessario approvare il <i>"Programma triennale degli acquisti di forniture e servizi per le annualità 2026/2028 dell'ARPAS"</i> e l'elenco annuale 2026 composto dagli allegati H, G e I che si allegano alla presente;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

- CONSIDERATO** altresì necessario procedere alla pubblicazione del piano nel rispetto della normativa vigente;
- VISTO** il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16/01/2018 avente ad oggetto: *“Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali”* e le schede di programmazione ad esso allegate;
- VISTE** le seguenti schede in formato bozza, generate mediante l'applicativo SCP (Servizio contratti pubblici) del MIT – Ministero infrastrutture e trasporti:
- *Allegato I SCHEDA A – Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma;*
 - *Allegato II SCHEDA B - Elenco degli acquisti del programma;*
- ATTESO** che i programmi triennali sono modificabili nel corso d'anno alle condizioni previste all' art. 7 comma 8 lettere da a) ad e) del DM 18/2018, a cui si rinvia;
- PRESO ATTO** che gli oneri necessari per l'attuazione del presente programma devono trovare copertura nei rispettivi Bilanci di competenza nell'annualità indicata e che nessun acquisto in previsione potrà essere effettuato senza previa copertura finanziaria, non avendo il Programma triennale natura autorizzatoria contabile;
- DATO ATTO** che il Programma consente di generare altresì il Report da trasmettere al Tavolo dei Soggetti Aggregatori;
- DATO ATTO** del parere positivo del Direttore dell'Area Amministrativa e del Direttore tecnico scientifico;
- Per le motivazioni esposte in premessa:
- DETERMINA**
- ART.1** Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;
- ART.2** Di approvare le modifiche al **“Programma triennale degli acquisti di forniture e servizi per le annualità 2026-2027-2028 dell'ARPAS”** e l'elenco annuale 2026



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

contenente le previsioni di acquisti di beni e servizi dell'Arpas aventi valore stimato superiore alle 140.000,00 euro, composto dalle seguenti schede allegate e predisposte ai sensi del DM del Ministero delle infrastrutture e trasporti e del Ministero delle Finanze n. 14/2018:

- Allegato I SCHEDA H – “Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma articolate per annualità e per fonte di finanziamento”;
- Allegato II SCHEDA G – “Elenco degli acquisti del programma, con indicazione degli elementi per la loro individuazione”;
- Allegato III SCHEDA I – Elenco degli acquisti presenti nella prima annualità del precedente programma triennale e non riproposti e non avviati e pertanto la suddetta scheda non contiene dati;

ART.3 Di approvare il Report per la trasmissione al Tavolo dei Soggetti Aggregatori degli acquisti previsti in Programmazione e aventi importo superiore a 1 milione di euro;

ART.4 Di dare atto che il sopra citato Programma non ha effetti autorizzatori di spesa e che le singole procedure di acquisizione di beni e servizi **dovranno essere espletate nel rispetto della vigente normativa in materia di contratti pubblici, ivi compresa l'assunzione di impegno nel pertinente capitolo di Bilancio all'adozione del provvedimento a contrarre;**

ART.5 Di pubblicare il Programma approvato con il presente atto nella sezione “Amministrazione trasparente” nel sito web dell'ARPAS

ART.6 Di trasmettere per conoscenza il presente provvedimento al Servizio Ragioneria e Finanze dell'area Amministrativa.

La Direttrice Generale

Nicoletta Vannina Ornano



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

Siglato da :

LIVIO SANNA

LIVIO SANNA

LIVIO SANNA



Firmato digitalmente da
NICOLETTA VANNINA ORNANO
25/08/2026 18:05:09